Antwort auf einen Antrag einer betroffenen Person: ablehnen oder ein Entgelt verlangen

Zwei Antworten für die Fälle, in denen eine Stelle auf einen Antrag hin nicht tätig wird oder ihn für exzessiv hält: was sie nach dem Gesetz mitteilen muss, und die enge Auslegung des Europäischen Datenschutzausschusses.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die Hinweise für Italien stehen in der englischen Ausgabe: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-refusal.html (auf Englisch). Für Unternehmen, Behörden und andere Stellen in Deutschland, die einen Antrag nach den Art. 15 bis 22 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhalten: für den Datenschutzbeauftragten, das Datenschutzteam oder den Inhaber eines kleinen Unternehmens, der antwortet.

NICHT ABGEDECKT

Ablehnungen nach Informationsfreiheitsgesetzen; Beschränkungen in Gesetzen für den öffentlichen Sektor und die Sicherheit über die genannten hinaus; die Höhe eines angemessenen Entgelts (die DSGVO nennt keinen Betrag). Die Datenschutzgesetze der Länder außer Bayern wurden nicht gelesen.

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71, Artikel 3, deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; BDSG auf gesetze-im-internet.de, Stand: zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Mai 2026 (eine Änderung vom 3. Juli 2026 ist dort textlich eingearbeitet), gelesen am 8. November 2026

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Wann eine Ablehnung möglich ist

Ein Antrag kann ganz oder teilweise nur aus einem Grund abgelehnt werden, den das Gesetz vorsieht. Die wichtigsten:

GRUND	FUNDSTELLE
Eine Ausnahme im Artikel selbst, zum Beispiel die Ausnahmen von der Löschung, zwingende schutzwürdige Gründe gegen einen Widerspruch, die Voraussetzungen der Datenübertragbarkeit oder die Rechte anderer bei einer Kopie	Art. 17 Abs. 3, Art. 21 Abs. 1, Art. 20, Art. 15 Abs. 4 DSGVO
Eine Beschränkung im nationalen Recht	Art. 23 DSGVO; zu Deutschland siehe unten
Für die Zwecke der Verarbeitung ist keine Identifizierung der Personen erforderlich (Art. 11 Abs. 1 DSGVO), und der Verantwortliche weist nach, dass er die Person nicht identifizieren kann	Art. 11, Art. 12 Abs. 2 DSGVO
Der Antrag ist offenkundig unbegründet oder exzessiv	Art. 12 Abs. 5 DSGVO

Was die Ablehnung enthalten muss

Der Verantwortliche muss die Person *„ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen“* unterrichten (Art. 12 Abs. 4 DSGVO). Für Auskunftsanträge fügt der

Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, hinzu: Die *„Begründung muss sich auf die konkreten Umstände beziehen, damit die betroffene Person beurteilen kann, ob sie gegen die Weigerung vorgehen will“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 174, S. 65). Eine teilweise Ablehnung beantwortet den Rest des Antrags.

Offenkundig unbegründete oder exzessive Anträge

Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen kann der Verantwortliche *„ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden“* oder *„sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden“*; er *„hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen“* (Art. 12 Abs. 5 DSGVO). Für Auskunftsanträge sagt der EDSA:

PUNKT	FUNDSTELLE
„Diese Begriffe müssen eng ausgelegt werden“	Ziffer 175, S. 65
Es gibt *„nur sehr begrenzte Möglichkeiten“*, sich auf das Argument „offenkundig unbegründet“ zu berufen	Ziffer 177, S. 65
Allein die Tatsache, dass die Antwort sehr zeitaufwendig und mühsam wäre, *„macht einen Antrag noch nicht exzessiv“*	Ziffer 188, S. 68
Nicht exzessiv, nur weil kein Grund angegeben wird, die Ausdrucksweise unhöflich ist oder die Person die Daten für weitere Forderungen verwenden will	Ziffer 189, S. 68 und 69
Kann exzessiv sein: das Angebot, den Antrag gegen einen Vorteil zurückzuziehen, oder ein böswilliger Antrag, um zu schikanieren	Ziffer 190, S. 69
Bei exzessiven Anträgen dürfte ein Entgelt *„oft angemessener sein“* als eine Weigerung	Ziffer 192, S. 69
Vor der Erhebung eines Entgelts die Person informieren, damit sie entscheiden kann, ob sie den Antrag zurückzieht	Ziffer 194, S. 70

Schreiben A: Ablehnung, ganz oder teilweise

Nennen Sie den Rechtsgrund und die konkreten Tatsachen. Streichen Sie, was nicht zutrifft.

NAME DER STELLE, ANSCHRIFT,
DATENSCHUTZ-KONTAKT ODER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

NAME DER PERSON, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE, DIE SIE VERWENDET HAT

DATUM

Betreff: Ihr Antrag: unsere Entscheidung

Ihr Antrag vom DATUM DES ANTRAGS, eingegangen am EINGANGSDATUM. Unser Zeichen: AKTENZEICHEN.

PERSÖNLICHE ANREDE MIT NACHNAMEN,

wir haben Ihren Antrag nach Art. NUMMER der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geprüft, mit dem Sie GEGENSTAND DES ANTRAGS.

Entweder: Wir können Ihrem Antrag nicht nachkommen. Oder: Wir sind einem Teil Ihres Antrags nachgekommen, wie in ANLAGE dargestellt, nicht aber folgendem Teil: ABGELEHNTER TEIL.

Unsere Gründe: RECHTSGRUND, ETWA ART. 17 ABS. 3 BUCHST. E DSGVO ODER DIE NATIONALE VORSCHRIFT, weil DIE KONKRETEN TATSACHEN, AUS DENEN ER SICH FÜR DIESEN ANTRAG ERGIBT.

Sie haben das Recht, Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde einzulegen, insbesondere in dem Mitgliedstaat, in dem Sie leben oder arbeiten oder in dem der mutmaßliche Verstoß stattgefunden hat (Art. 77 DSGVO). Zuständig ist NAME, ANSCHRIFT UND WEBSITE DER ZUSTÄNDIGEN DATENSCHUTZAUFSICHTSBEHÖRDE. Außerdem haben Sie das Recht, einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen (Art. 79 DSGVO).

Wenn Sie weitere Informationen haben, die unsere Bewertung ändern könnten, senden Sie sie bitte an KONTAKT.

Mit freundlichen Grüßen

NAME UND FUNKTION DER UNTERZEICHNENDEN PERSON, für NAME DER STELLE

Schreiben B: Ankündigung eines Entgelts für einen exzessiven Antrag

Nur verwenden, wenn Sie nachweisen können, dass der Antrag exzessiv ist. Vor der Erhebung des Entgelts senden. Als Tatsachen schreiben Sie zum Beispiel: Er wiederholt vollständig einen früheren Antrag, den wir bereits beantwortet haben (nennen Sie beide Daten), und an unserer Verarbeitung Ihrer Daten hat sich seither nichts geändert.

NAME DER STELLE, ANSCHRIFT,
DATENSCHUTZ-KONTAKT ODER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

NAME DER PERSON, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE, DIE SIE VERWENDET HAT

DATUM

Betreff: Ihr Antrag: Ankündigung eines Entgelts

Ihr Antrag vom DATUM DES ANTRAGS, eingegangen am EINGANGSDATUM. Unser Zeichen: AKTENZEICHEN.

PERSÖNLICHE ANREDE MIT NACHNAMEN,

wir halten Ihren Antrag für exzessiv im Sinne von Art. 12 Abs. 5 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), weil DIE KONKRETEN TATSACHEN.

Nach Art. 12 Abs. 5 Buchst. a DSGVO dürfen wir ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem unsere Verwaltungskosten berücksichtigt werden. Das Entgelt würde BETRAG betragen, berechnet wie folgt: BERECHNUNG.

Bitte teilen Sie uns bis zum DATUM mit, ob Sie den Antrag aufrechterhalten und das Entgelt zahlen oder ob Sie ihn zurückziehen oder einschränken möchten. Ohne Ihre Antwort berechnen wir nichts.

Sie haben das Recht, Beschwerde bei NAME DER DATENSCHUTZAUFSICHTSBEHÖRDE einzulegen (Art. 77 DSGVO) und einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen (Art. 79 DSGVO).

Mit freundlichen Grüßen

NAME UND FUNKTION DER UNTERZEICHNENDEN PERSON, für NAME DER STELLE

DEUTSCHLAND

Deutschland

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gilt für die Auskunft: *„Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren“*, und die Ablehnung ist der betroffenen Person gegenüber zu begründen, soweit nicht durch die Mitteilung der tatsächlichen und rechtlichen Gründe der mit der Verweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde (§ 34 Abs. 2 BDSG). Tritt nach § 35 Abs. 2 BDSG die Einschränkung an die Stelle der Löschung, unterrichtet der Verantwortliche die betroffene Person, sofern das nicht unmöglich ist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde (§ 35 Abs. 2 BDSG).

Zu nennen ist die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde. In jedem Bundesland gibt es mindestens eine Datenschutzaufsichtsbehörde, in Bayern zwei: das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht in Ansbach für Unternehmen und andere nichtöffentliche Stellen und der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz für öffentliche Stellen wie bayerische Behörden und Kommunen (Art. 15 Abs. 1 BayDSG; Art. 18 Abs. 1 und 2 BayDSG). Für private Unternehmen ist grundsätzlich die Behörde des Landes zuständig, in dem das Unternehmen niedergelassen ist (§ 40 Abs. 1 BDSG); bei mehreren Niederlassungen in Deutschland die Behörde am Ort der Hauptniederlassung (§ 40 Abs. 2 BDSG, mit Verweis auf Art. 4 Nr. 16 DSGVO). Landes- und Kommunalbehörden beaufsichtigt nach Angaben des BfDI die Datenschutzbehörde des jeweiligen Landes: *„Neben der Aufsicht über die Landes- und Kommunalbehörden wird auch der nicht-öffentliche Bereich grundsätzlich von den Landesdatenschutzbehörden betreut“* (BfDI: Kontakt zu den Landesbehörden).

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Ihre Antworten: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Die Schreiben der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, automatisierte Entscheidungen.

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (EUR-Lex) • Verwendet für: Berechnung einer nach Monaten bemessenen Frist

Fino: Response timeline (auf Englisch) • Verwendet für: Berechnung der Monatsfrist

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), gesetze-im-internet.de • Verwendet für: §§ 9, 19, 40 und 44 (Aufsicht und Gerichte) und die Beschränkungen des Rechts in Deutschland

BfDI: Anschriften der Landesdatenschutzbehörden • Verwendet für: Anschriften der Aufsichtsbehörden in Deutschland

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), Art. 15 und 18 (gesetze-bayern.de) • Verwendet für: Die beiden Aufsichtsbehörden in Bayern